CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE (SaaS)

Conste por el presente documento, el Contrato de Prestación de Servicios de Software que celebran, de una parte: **KODEFY TECH**, a quien en adelante se le denominará **EL PROVEEDOR**; y de la otra parte, **EL CLIENTE**, cuyos datos de identificación se detallan a continuación:

Razón Social / Nombre: _____ **RUC / DNI:** _____
Representante Legal: _____ **Teléfono:** _____
Dirección del Local: _____ **Correo:** _____

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

EL PROVEEDOR se compromete a brindar a EL CLIENTE el derecho de uso y acceso al sistema de gestión comercial **KODEFY TECH** (en adelante ."El Sistema"), plataforma alojada en la nube para la administración integral de su negocio (Punto de Venta, Control de Inventario, Reportes y afines).

CLÁUSULA SEGUNDA: CONDICIONES DEL SERVICIO

El servicio incluye el acceso continuo (24/7) al Sistema, el almacenamiento seguro de la información en servidores en la nube, actualizaciones de software y soporte técnico básico. Queda expresamente establecido que el servicio **no incluye** la provisión, mantenimiento ni configuración de hardware (computadoras, impresoras térmicas, móviles) ni el servicio de conexión a Internet, siendo estos requerimientos técnicos responsabilidad exclusiva y obligatoria de EL CLIENTE.

CLÁUSULA TERCERA: PLAN Y CONDICIONES DE PAGO

EL CLIENTE manifiesta su conformidad con el siguiente plan de facturación (Marcar con X): [ ] **Mensual:** S/ _____ [ ] **Anual:** S/ _____

La contraprestación deberá abonarse de manera anticipada dentro de los primeros **cinco (5)** días naturales de cada ciclo de facturación. En caso de presentarse un atraso mayor a **tres (3)** días calendario posteriores a la fecha de vencimiento, EL PROVEEDOR se reserva el derecho de suspender de forma temporal el acceso al Sistema hasta la regularización del pago, garantizando la estricta conservación de los datos durante dicho periodo.

CLÁUSULA CUARTA: SOPORTE TÉCNICO

EL PROVEEDOR brindará asistencia técnica a través de canales digitales en el horario de atención de Lunes a Sábado de _____ a _____. Se atenderán a la brevedad las fallas reportadas que sean atribuibles de manera exclusiva al software. Quedan excluidas de esta cobertura las incidencias derivadas de cortes de energía, fallas en el proveedor de Internet de EL CLIENTE, mal uso de la plataforma o daños físicos en sus equipos e impresoras.

CLÁUSULA QUINTA: PRIVACIDAD Y TITULARIDAD DE LA INFORMACIÓN

Se deja expresa constancia de que EL CLIENTE es el único titular y propietario de la información transaccional generada en El Sistema. EL PROVEEDOR asume un compromiso de estricta confidencialidad, garantizando que no compartirá, cederá, venderá ni comercializará dichos datos con terceros, aplicando las medidas de seguridad y cifrado correspondientes a los estándares de la industria.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El presente acuerdo comercial tiene vigencia indeterminada y no contempla plazos forzosos de permanencia. Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato comunicándolo a su contraparte con una anticipación mínima de quince (15) días calendario, sin lugar al pago de penalidad alguna. Al término de la relación comercial, EL CLIENTE gozará del derecho de exportar su información operativa antes del cierre de la cuenta.

Estando plenamente de acuerdo con las cláusulas precedentes, las partes suscriben el presente documento en señal de conformidad, en la ciudad de _____, el _____ de _____ del 20_____.

Por EL PROVEEDOR	**Por EL CLIENTE**
KODEFY TECH	DNI/RUC: _____
Firma y Sello	Firma y Sello